

1528101-36.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 24 de fevereiro de 2022, às 13 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528101-36.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1528101-36.2021.8.26.0228

Ctrl 1511/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 24 de fevereiro de 2022, às 13 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Anna Paula Souza de Moraes, o réu ANDRÉ MEREI MENDES (preso no CDP Vila Independência) e o(a) defensor(a), Drª. Marina Diana E. T. Jardim, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo a MM. Juíza feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. ANDRÉ MEREI MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 18 de novembro de 2021, por volta de 17h40min, Rua Valdomiro Urbani, nº 14, Jardim Norma, distante 150 metros (um quarteirão e meio) da Faculdade e Colégio Paschoal Dantas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para a entrega a terceiros,

droga, consistente em 76 invólucros contendo cocaína em forma de pedras de "crack", pesando 6,4 gramas e 03 invólucros contendo "maconha" (THC), com massa líquida de 1,25 kg, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (pgs. 01/03). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 04/73. Determinada a notificação do réu para apresentação de Defesa Preliminar (pgs. 84), foi a mesma apresentada (pgs. 95/96). Recebida a denúncia (pgs. 99/100), foi o réu citado. Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e, alternativamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 15/16, laudo de constatação de pgs. 19/24 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de pgs. 86/89. Os policiais militares que não conheciam o réu, afirmaram que por meio de disque denuncia W2111183112, rumaram para o local dos fatos, e nesse momento, defronte a um imóvel, ao ver a equipe, tentou esconder algo em seu bolso, motivo pelo qual a equipe deliberou por realizar a abordagem, sendo encontrado em seu poder substância que aparentemente trata-se de pedras de crack, questionado do motivo de estar naquele local com o objeto encontrado em seu poder, relatou a equipe que ali reside e prática o tráfico de drogas no local, questionado se possuía mais drogas, respondeu que sim, levando a equipe até o interior do imóvel, onde foi encontrado mais objetos que aparentavam tratar-se de entorpecentes, diante dos fatos, Assim próximo da cômoda, atrás da caixa de som forma encontradas mais drogas, notadamente "maconha" e "crack" e foi o acusado que permitiu o ingresso na casa. A casa onde foi o réu detido estava bastante sujo. Que haviam pedras de "crack" e tijolo de "maconha" e não aparentava ser para uso próprio. Não aparentava o réu estar sob efeito de drogas. Confirmou-se, por fim, que havia escola próxima. O acusado, ao ser interrogado, foi processado por roubo, e estava em liberdade há cinco meses, mora com a mãe. Trabalhava com limpeza e remoção de entulho. Nunca traficou e é certo que no dia do ocorrido estava no quintal de sua casa e teve o local invadido, e foram então, até o imóvel no andar superior, quando negou que tivesse qualquer coisa no local, e então, foi algemado e nem ingressou na casa, e quanto a droga não viu onde foi apreendida. A mãe não estava em casa, nem outros familiares. No entanto, a versão do réu não guarda harmonia com a prova produzida, ao contrário totalmente isolada. De se ressaltar que os policiais já tinham a denúncia anônima, para por fim, suspeitarem do acusado que, abordado, franqueou o ingresso na casa onde houve o encontro do entorpecente. Ressalte-se ainda, que a quantidade e forma como se apresentava a droga bem comprova o tráfico, qual seja, posse de drogas para tal finalidade. Por fim, a versão apresentada pela defesa não está comprovada nos autos, ao contrário, foi o réu interpelado na calçada e indicou onde morava e franqueou o ingresso, se assim não fosse por certo os policiais não saberiam onde o mesmo morava. E, ainda, neste local, foi apreendida a droga. De igual forma com relação a causa de aumento de pena, em especial porque houve a confirmação de que a residência era próxima à faculdade e colégio, ambos particulares. Não há qualquer causa que exima de pena. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. O réu possui antecedente criminal, para o qual é reincidente, o que será considerado no momento oportuno. Assim, atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11343/06, não visualizando circunstâncias judiciais ao réu desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Ante a existência de duas circunstâncias agravantes, a reincidência, comprovada pela certidão de pgs. 54/55 (1ª Vara Criminal Central), e, ainda, a prática de crime em época de calamidade pública, eis que o delito foi cometido em ocasião da pandemia do COVID-19, aproveitando-se o réu de tal circunstância, não havendo necessidade de comprovação da influência da calamidade na prática do delito, pois que a Lei penal é clara em ditar que a existência de criminalidade neste estado já configura a agravante, elevo a sanção em um quinto, chegando a seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Ainda, promovo a exasperação de um sexto

da pena, diante da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40, da Lei Antitóxicos, eis que devidamente comprovado o narcotráfico nas imediações de estabelecimento escolar, com reprimenda final de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa. Impossível a aplicação da benesse contida no §4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas, eis que reincidente o réu. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, dada a diversidade e quantidade de drogas e diante da gravidade da conduta, a ensejar uma maior reprimenda, e ainda, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia a certeza de impunidade. Ademais, trata-se de réu reincidente. Não poderá apelar em liberdade, para garantia à ordem pública, eis que, da análise de sua folha pregressa, afere-se que não procura emendar-se e que há possibilidade de que, se solto, volte a delinquir. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR ANDRÉ MEREI MENDES, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Fica o réu ciente de que, com o trânsito em julgado, deverá recolher o valor referente a pena de multa imposta e custas processuais, se o caso, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, se já não o feito, e para tanto, oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.
MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 24 de fevereiro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.